

시정 요구

1. 제 목: 지적재조사에 따른 조정금 처리 및 대장관리 불철저
2. 소관부점: 대전충남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「지적재조사에 관한 특별법」 제20조 제1항에 따르면 지적소관청¹⁾은 지적재조사사업²⁾에 따른 경계 확정으로 지적공부상의 면적이 증감된 경우에는 필지별 면적 증감내역을 기준으로 토지소유자에게 조정금을 산정하여 징수하거나 지급하도록 되어 있으며

같은 법 제21조의2에 따르면 수령통지 또는 납부고지된 조정금에 이의가 있는 토지소유자는 수령통지 또는 납부고지를 받은 날로부터 60일 이내에 지적소관청에 이의를 신청할 수 있도록 되어 있다.

1) 지적공부를 관리하는 특별자치시장, 시장, 군수 또는 구청장

2) 지적공부의 등록사항을 조사·측량하여 기존의 지적공부를 디지털에 의한 새로운 지적공부로 대체함과 동시에 지적공부의 등록사항이 토지 실제 현황과 일치하지 아니하는 경우 이를 바로 잡기 위하여 실시하는 국가사업

또한, 「국유재산법」 제66조 제1항에 따르면 중앙관서의 장등은 제6조에 따른 구분과 종류에 따라 그 소관에 속하는 국유재산의 대장을 갖추어 두어야 하며, 이 경우 국유재산의 대장은 전산자료로 대신할 수 있도록 되어 있으며

「국유재산법 시행령」 제69조 제1항에 따르면 중앙관서의 장등은 국유재산의 취득, 관리처분, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 있을 때에는 지체 없이 그 내용을 대장에 적고, 부속도면을 정리하도록 되어 있다.

따라서, 지적재조사사업이 완료되어 ①지적소관청으로부터 조정금 통지를 받은 경우 통지일로부터 60일 이내 조정금 이의신청 여부 등 처리를 검토하여 조정금을 청구하거나 납부하고, ②국유재산의 지적이 변경된 경우 국유재산 관리대장(전산)에 지체 없이 반영하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전충남지역본부 소관 국유재산에 대하여 감사대상기간 동안 지적재조사사업에 따른 조정금 처리 및 대장관리 실태를 점검³⁾한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 지적재조사 조정금 처리 불철저

충남 □□군에서 2020년 4월부터 추진한 △△읍 ▽▽지구와 ◎◎면 ◆◆·■□지구 지적재조사 사업 완료 후 □□군으로부터 2022. 5. 17. 지적재조사 조정금 34백만 원을 수령하도록 문서로 통지받았으나, 감사일 현재까지 24개월을 초과하여 조정금을 청구하지 않은 것으로 확인되었고

3) 감사대상기간 동안 대전충남지역본부에서 지적소관청으로부터 지적재조사 사업 완료에 따른 조정금 통지를 받은 51개 지적재조사사업에 대해 점검함

충남 XX시에서 2021년 7월부터 추진한 ○○○면 ○○○지구 지적재조사 사업 완료 후 XX시로부터 2023. 5. 15. 지적재조사 조정금 109백만 원을 납부하도록 문서를 통지받았으나, 감사일 현재까지 12개월을 초과하여 조정금을 납부하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 1]과 같이 지적소관청으로부터 조정금 통지를 받았으나 통지받은 날로부터 60일 이내 조정금 이의신청 여부에 대한 검토를 하지 않고, 감사일 현재까지 조정금 청구 또는 납부를 하지 않은 13건(미청구 10건 654백만 원, 미납 3건 271백만 원)이 확인되었다.

[표 1] 지적재조사 조정금 미처리 현황

구 분	지적재조사 지구	조정금 통지 접수일	조정금
	-		-
	-		-
1	“기재 생략”		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	-		-
11	“기재 생략”		
12			
13			

(2) 지적재조사에 따른 대장관리 불철저

‘충청남도 ○○시 △△구 □□읍 ◇◇리 ㉠㉡-㉢㉣’ 소재 국유재산의 경우 ○○시 △△구청으로부터 2022. 2. 23. 지적재조사사업이 완료되었음을 통보받았고, 이에 따라 토지면적이 23㎡에서 10.3㎡으로 감소되었으나 대장 증감처리를 하지 않는 등

[별지 1] “지적재조사에 따른 대장관리 불철저 명세”와 같이 지적재조사사업이 완료되어 국유재산 면적이 증감되는 등 지적이 변경되었으나, 국유재산 관리대장에 반영하지 않은 311건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 지적재조사에 따른 조정금 처리 및 대장관리 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 지적재조사 조정금 처리가 누락된 13건에 대하여 지체 없이 지적소관청에 조정금을 청구하거나 납부하고, 지적재조사사업에 따라 국유재산 지적이 변경된 311건에 대해 국유재산 관리대장에 반영하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(시정)